

عقد احتضان في شركة فاطمة حسن السبع لخدمات الأعمال

بسم الله الرحمن الرحيم

تم بعون الله وتوفيقه إبرام هذا العقد في يوم: ٢٠٢٦/٥/٥م، في مدينة: سيهات المملكة العربية السعودية، بين كل من:

الطرف الأول: شركة فاطمة حسن السبع لخدمات الأعمال المسجلة برقم / ٧٠٤٢٣١٥٥٠٢ المتمثلة بالسيدة/ فاطمة بنت حسن عبد الله السبع سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (١٠٣٧٩١٠٤١٩) المقيمة بمدينة سيهات المنطقة الشرقية، بالمملكة العربية السعودية. ويشار إليها لاحقاً بـ "الطرف الأول".

الطرف الثاني: مبادرة كبسولة تحول متمثلة في السيد / عباس ال شيف سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم: جوال رقم والعنوان: الدمام لمنطقة الشرقية – المملكة العربية السعودية، ويشار إليها في هذا العقد بـ «الطرف الثاني» أو «المستشار».

التمهيد

حيث إن الطرف الأول يعمل في مجال تقديم الخدمات المهنية والاستشارية لاحتضان المشاريع الناشئة ، وحيث إن الطرف الثاني يمتلك طاقات شابة و موهبه و مبدعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ورغب الطرف الثاني في التسجيل في برنامج الاحتضان لدى الطرف الأول تقديم التوجيه و الإرشاد و تمكينهم لدخول سوق العمل وذلك وفق إطار منظم يحفظ الحقوق والالتزامات، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما الشرعية والنظامية على ما يلي، ويعد هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له.

المادة الأولى: طبيعة العلاقة بين الطرفين

- العلاقة بين الطرفين بموجب هذا العقد هي علاقة تعاون مهني مستقل، ولا تُعد بأي حال من الأحوال علاقة عمل تخضع لأنظمة العمل والعمال، ولا تُنشئ شراكة قانونية في الملكية أو تمثيلاً قانونياً عاماً بين الطرفين إلا في حدود ما نص عليه هذا العقد.
- لا يترتب على هذا العقد للطرف الثاني أي مزايا أو حقوق وظيفية أو تأمينية أو عمالية تخص الموظفين.

المادة الثانية: مدة العقد

- مدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ توقيعه من الطرفين.
- يجوز تعديل مدة العقد أو تجديده أو إنهاؤه بموجب ملحق مكتوب وموقع من الطرفين.

المادة الثالثة: موضوع العقد

- يهدف هذا العقد إلى تنظيم آلية احتضان مبادرة كبسولة تحول والتعاون المهني بين الطرفين، بحيث يقوم الطرف الأول بتوفير الدعم التشغيلي والإداري والتسويقي والتوجيه والأرشاد المتفق عليه، ويقوم الطرف الثاني بالالتزام بالبرنامج التدريبي وتقديم الخدمات المهنية المتفقة عليها للطرف الأول وفريق لجنة الاحتضان حسب ما ورد في خطة التدريب والعمل

المادة الرابعة: الخدمات التي يلتزم بها الطرف الأول

- تقديم خطة تدريب وعمل واضحة على مدى سنة كاملة لتقديم فيها التوجيه والأرشاد والدعم المهني للطرف الثاني
- إدراج بيانات الطرف الثاني كفريق محتضن لدى الطرف الأول.
- التسويق المهني وخلق فرص مهنية لخدمات الطرف الثاني حسب ما يراه الطرف الأول مناسباً.
- إتاحة استخدام مقر الشركة أو مرافقها لتقديم الخدمات المهنية - متى ما كان ذلك متاحاً - وفقاً لسياسات الحجز والتنظيم المعتمدة.
- تحصيل الرسوم المالية من المستفيدين وفق السياسات التشغيلية والمالية المعتمدة.
- منح الطرف الثاني خصماً بنسبة (٢٥٪) على الاستخدامات الشخصية لمرافق أو خدمات الشركة - إن وجدت - وفقاً لما يحدده الطرف الأول.

المادة الخامسة: التزامات الطرف الثاني

- الالتزام بخطة التدريب والعمل المكلف بها من قبل إدارة الشركة.
- تقديم تقارير الانجازات تقدم شهرياً.
- الالتزام بسياسة الملكية الفكرية والسرية.
- تقديم خدماته المهنية بمستوى عالٍ من العناية والاحترافية والأمانة للمستفيدين والعملاء.
- الالتزام بالأنظمة والتعليمات والسياسات التشغيلية المعتمدة لدى الطرف الأول
- تقديم الخدمة المهنية فقط في حدود اختصاصه وخبرته وتأهيله، وعدم تقديم أي خدمة أو استشارة خارج نطاق كفاءته المهنية.
- يلتزم بالإفصاح عن جميع الأعمال التي يقوم بها باسم المبادرة وتكون تحت إشراف الطرف الأول.
- الامتناع عن تقديم أي توصيات أو توجيهات قد تُفهم على أنها تشخيص طبي، أو علاج نفسي مرخص، أو استشارة قانونية، أو فتوى شرعية، أو توصية مالية / استثمارية؛ إلا إذا كان الطرف الثاني مؤهلاً ومرخصاً نظاماً لذلك.

- المشاركة – بحسب الحاجة المعقولة – في بعض الفعاليات أو اللقاءات أو الأنشطة المهنية ذات العلاقة بأعمال الطرف الأول، بما لا يخل باستقلالية الطرف الثاني المهنية.
- الإسهام بشكل مهني في التعريف بخدماته وخدمات الطرف الأول دون إلزامه بتحقيق نتائج تسويقية محددة، ما لم يُتفق كتابيًا على خلاف ذلك.

المادة السادسة: المقابل المالي وآلية السداد

- اتفق الطرفان على أن يكون الخدمات المهنية هي المقابل التي يقدمها الطرف الثاني للطرف الأول مقابل خدمة الاحتضان.
- كما أن تكون هناك نسبة من رسوم المشاريع او الخدمات المدفوعة المقدمة للعملاء ع النحو التالي:
 - نسبة ٥٠٪ من أجمالي الرسوم المحصلة لأول مشروعين يتم العمل عليهم بعد توقيع العقد.
 - نسبة ٤٠٪ من أجمالي الرسوم المحصلة لثالث ورابع مشروع يتم العمل عليه بع توقيع العقد.
 - نسبة ٣٥٪ من إجمال الرسوم المحصلة من المشاريع إلى نهاية العقد
- يتم احتساب مستحقات الطرف الثاني على أساس صافي المبلغ المحصل فعليًا من المستفيد.
- ما لم يُتفق كتابيًا على خلاف ذلك، فإن صافي المبلغ المحصل يُقصد به المبلغ بعد خصم أي رسوم دفع إلكتروني – إن وجدت – وأي استردادات أو مبالغ معادة، وأي خصومات أو عروض تم تطبيقها على المستفيد.
- يلتزم الطرف الأول بتحويل مستحقات الطرف الثاني مرة واحدة شهريًا، خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أيام عمل من بداية الشهر التالي للاستحقاق.
- يحق للطرف الثاني طلب كشف مختصر بالمبالغ المستحقة عند الحاجة.
- لا يستحق الطرف الثاني أي مقابل عن الجلسات أو الخدمات التي لم تُنفذ فعليًا، أو تم إلغاؤها وفق السياسة المعتمدة، أو لم يتم تحصيل رسومها من المستفيد، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا.

المادة السابعة: سياسة الإلغاء وإعادة الجدولة وعدم الحضور

- في حال اعتذار الطرف الثاني عن الجلسة الاستشارية او اجتماع قبل الموعد بمدة لا تقل عن (٢٤) ساعة، يتم التنسيق لإعادة الجدولة ، ما لم يتكرر ذلك بشكل يضر بسير العمل.
- في حال اعتذار الطرف الثاني في وقت متأخر أو تكرار الغياب دون عذر مقبول، يحق للطرف الأول اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات تنظيمية أو إنهاء التعاون وفق هذا العقد.

المادة الثامنة: السرية وحماية المعلومات

- يلتزم الطرفان بالمحافظة التامة على سرية جميع المعلومات والبيانات والمراسلات والسجلات والتقارير والمحتوى الذي يطلعان عليه بحكم هذا العقد.
- تشمل السرية - على سبيل المثال لا الحصر - ما يتعلق ببيانات المستخدمين، وتفاصيل الجلسات، والملاحظات المهنية، والنماذج، والخطط، والرسائل، والتسجيلات - إن وجدت - والمعلومات التشغيلية أو المالية أو التجارية للطرف الأول.
- لا يجوز للطرف الثاني أو الطرف الأول الإفصاح عن أي معلومات سرية لأي طرف ثالث إلا بموافقة خطية من صاحب العلاقة، أو إذا كان ذلك مطلوبًا نظامًا أو قضائيًا، أو في حال وجود خطر جدي أو ضرر محتمل يستلزم الإفصاح في الحدود التي يجيزها النظام.
- يستمر الالتزام بالسرية أثناء مدة العقد وبعد انتهائه.

المادة التاسعة: الملكية الفكرية وحقوق الاستخدام

- يلتزم الطرفان باحترام جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالأسماء التجارية، والشعارات، والهوية البصرية، والنماذج، والمحتوى، والمواد التدريبية أو التوثيقية أو التسويقية.
- لا يجوز للطرف الثاني استخدام اسم أو شعار أو هوية الطرف الأول أو أي من موارده أو منصاته لأغراض شخصية أو تجارية خارج نطاق هذا العقد إلا بموافقة خطية مسبقة.
- تظل جميع المواد والأدوات والمحتويات التي يملكها أي طرف قبل هذا العقد ملكًا له.
- أما أي محتوى أو مادة يتم تطويرها بشكل مشترك أثناء هذا التعاون، فيتم التعامل معها وفق ما يُتفق عليه كتابيًا بين الطرفين.

المادة العاشرة: عدم الالتفاف وعدم الاستقطاب المباشر

- يقر الطرف الثاني بأن المستفيدين الذين يتم الوصول إليهم أو تحويلهم أو حجزهم من خلال الطرف الأول يُعدّون من العملاء المرتبطين بالنشاط التجاري للطرف الأول.
- وعليه، لا يجوز للطرف الثاني - خلال مدة هذا العقد - أن يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بالتعاقد مع هؤلاء المستفيدين خارج إطار الطرف الأول، أو تحويلهم إلى قنواته الخاصة، أو استقطابهم لصالحه الشخصي، دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

لمادة الحادية عشرة: تضارب المصالح والسلوك المهني

- يلتزم الطرف الثاني بالإفصاح للطرف الأول عن أي حالة قد ينتج عنها تضارب مصالح يؤثر على حياته أو جودة الخدمة أو مصلحة المستفيد
- يلتزم الطرفان بالسلوك المهني اللائق، وعدم القيام بأي تصرف أو تصريح أو نشر أو تواصل من شأنه الإضرار بسمعة الطرف الآخر، أو الإساءة للمستفيدين، أو الإخلال بسمعة النشاط المهني.
- يلتزم الطرف الثاني بالتعامل مع المستفيدين بما يحقق الاحترام، والخصوصية، والمهنية، وعدم التمييز، ومراعاة حدود العلاقة المهنية.

المادة الثانية عشر: آلية التواصل والاعتماد

- تكون وسائل التواصل الرسمية المعتمدة بين الطرفين هي: البريد الإلكتروني، وواتساب الأعمال، أو أي وسيلة أخرى يتم اعتمادها كتابةً.
- أي إشعارات أو تعليمات أو تحديثات تشغيلية يتم إرسالها عبر القنوات المعتمدة تُعد معتبرة وملزمة في حدود هذا العقد.
- يلتزم الطرفان بتحديث بيانات التواصل الخاصة بهما عند حدوث أي تغيير.

المادة الثالثة عشرة: إنهاء العقد

- يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد بإشعار خطي للطرف الآخر قبل (٣٠) يومًا على الأقل.
- يحق للطرف الأول إنهاء العقد بشكل فوري في حال وقوع أي من الحالات التالية: الإخلال الجسيم بالسرية، أو تقديم خدمة خارج الاختصاص بشكل مضر، أو الإساءة للمستفيدين أو للطرف الأول، أو تحصيل مبالغ خارج النظام المعتمد، أو الالتفاف على المستفيدين، أو الغياب أو عدم الالتزام المتكرر بما يضر بسير العمل.
- كما يحق للطرف الثاني طلب إنهاء العقد فورًا إذا أخل الطرف الأول إخلالًا جوهريًا بالتزاماته المالية أو الخدمات التشغيلية ولم تتم المعالجة خلال مدة معقولة بعد الإشعار.
- عند إنهاء العقد، تُسوّى المستحقات المالية القائمة عن الأعمال المنفذة فعليًا حتى تاريخ الإنهاء، ويلتزم كل طرف بإعادة ما لديه من مواد أو معلومات أو بيانات تخص الطرف الآخر إن وجدت، وتبقى بنود السرية والملكية الفكرية وعدم الالتفاف نافذة بحسب ما ورد في هذا العقد.

المادة الرابعة عشرة: تسوية النزاعات

- في حال نشوء أي خلاف أو نزاع بين الطرفين يتعلق بتنفيذ هذا العقد أو تفسيره، يلتزم الطرفان أولاً بمحاولة التسوية الودية خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يومًا من تاريخ الإشعار بالنزاع.

- فإذا تعذر الحل الودي، فيُحال النزاع إلى الجهة القضائية أو النظامية المختصة في المملكة العربية السعودية.
- يخضع هذا العقد ويُفسَّر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة عشرة: أحكام عامة

- يُعد هذا العقد كاملاً وملزماً للطرفين، ويلغي ما قبله من تفاهات شفوية أو مكتوبة في ذات الموضوع.
- لا يجوز تعديل أي بند من بنود هذا العقد إلا بموجب ملحق مكتوب وموقع من الطرفين.
- إذا تبين بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي بند من بنود هذا العقد، فلا يؤثر ذلك على صحة بقية البنود.
- حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

التوقيعات

الطرف الأول: شركة فاطمة حسن السبع لخدمات الأعمال الطرف الثاني:

الاسم:

الاسم: فاطمة حسن السبع

الصفة:

الصفة: المالك و الرئيس التنفيذي

الهوية الوطنية:

رقم السجل: ١٠٣٧٩١٠٤١٩

التاريخ:

التاريخ: ٢٠٢٢/ ٤/ ٢٦م

التوقيع:

التوقيع:

